ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG

PeakTDM FileFocus – Discovery-Package

Wichtig – Bitte sorgfältig lesen

Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung („Vereinbarung“) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen („Benutzer“) und der Peak Solution GmbH, Lina-Ammon-Str. 22, 90471 Nürnberg, Deutschland („Peak Solution“), der das Herunterladen, Installieren und Verwenden des PeakTDM FileFocus Discovery-Package („Software“) regelt.

Durch das Herunterladen, Installieren oder Verwenden der Software erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, laden Sie die Software bitte nicht herunter, installieren oder verwenden Sie sie nicht.

---

1. Lizenzgewährung

Peak Solution gewährt dem Nutzer eine beschränkte, nicht-exklusive, nicht übertragbare und widerrufliche Lizenz zur Installation und Nutzung der Software ausschließlich zu internen Demonstrations- und Evaluierungszwecken.

Die Software wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese Lizenz gewährt keinerlei Rechte zur produktiven oder kommerziellen Nutzung der Software.

---

2. Einschränkungen

Der Nutzer darf die Software nicht:

- in sicherheitskritischen Umgebungen einsetzen,
- an Dritte weitergeben, unterlizenzieren, vermieten, verleasen oder übertragen,
- modifizieren, anpassen, übersetzen, zurückentwickeln, dekompilieren oder disassemblieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich zulässig,
- für Benchmarking oder Wettbewerbsanalysen ohne vorherige schriftliche Zustimmung verwenden,
- zur Entwicklung konkurrierender Produkte oder Dienstleistungen verwenden.

Peak Solution behält sich das Recht vor, diese Lizenz im Falle eines Verstoßes zu kündigen.

---

3. Installation und Systemverantwortung

Die Software wird auf eigenes Risiko des Benutzers installiert und verwendet.

Der Benutzer ist allein verantwortlich für:

- die Kompatibilität mit seiner Hardware-, Software- und Netzwerkumgebung,
- die Durchführung geeigneter Datensicherungen vor der Installation,
- die Installation der Software in einer geeigneten Test- oder Evaluierungsumgebung,
- die Einhaltung der internen IT-Sicherheits- und Governance-Richtlinien.

Peak Solution übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Software in jeder Systemkonfiguration unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.

---

4. Keine Gewährleistung

DIE BEREITSTELLUNG DER SOFTWARE ERFOLGT IM IST-ZUSTAND UND NACH VERFÜGBARKEIT.

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIEßT PEAK SOLUTION JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG AUS, OB AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH VORGESCHRIEBEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER.

MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN VON PEAK SOLUTION BEGRÜNDEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG.

---

5. Haftungsbeschränkung

Peak Solution haftet im maximal zulässigen Umfang nach geltendem Recht nicht für:

- direkte oder indirekte Schäden,
- Datenverlust,
- entgangenen Gewinn,
- Betriebsunterbrechung,
- Systemausfälle,
- Sicherheitsvorfälle,
- Folgeschäden oder Nebenschäden, die aus dem Herunterladen, der Installation oder der Nutzung der Software entstehen oder damit in Zusammenhang stehen.

Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Haftung aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder wenn zwingende gesetzliche Bestimmungen etwas anderes vorsehen.

---

6. Geistiges Eigentum

Die Software, einschließlich aller zugehörigen Materialien, Dokumentation, Quellcode, Struktur und Design, ist ausschließliches geistiges Eigentum von Peak Solution oder deren Lizenzgebern.

Alle Rechte, die nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung gewährt werden, bleiben vorbehalten.

---

7. Laufzeit und Kündigung

Diese Vereinbarung tritt mit dem Herunterladen oder Installieren der Software in Kraft.

Peak Solution kann diese Vereinbarung fristlos kündigen, wenn der Nutzer gegen eine Bestimmung verstößt.

Nach der Kündigung muss der Nutzer die Nutzung der Software vollständig einstellen und alle Kopien löschen.

---

8. Keine Produktivnutzung

Die Software ist nicht für die Produktivnutzung zugelassen.

Für den produktiven Einsatz der Software ist eine separate kommerzielle Lizenzvereinbarung erforderlich.

---

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Nürnberg, Deutschland.

---

10. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang wirksam.

Durch das Herunterladen oder Installieren der Software bestätigen Sie, dass Sie diese Vereinbarung gelesen und verstanden haben und sich mit ihren Bedingungen einverstanden erklären.

END USER LICENSE AGREEMENT

PeakTDM FileFocus – Discovery Package

Important – Please read carefully

This End User License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you ("User") and Peak Solution GmbH, Lina-Ammon-Str. 22, 90471 Nürnberg, Germany ("Peak Solution") governing the download, installation and use of the PeakTDM FileFocus Discovery Package ("Software").

By downloading, installing or using the Software, you agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to these terms, do not download, install or use the Software.

---

1. Grant of License

Peak Solution grants the user a limited, non-exclusive, non-transferable, and revocable license to install and use the software solely for internal demonstration and evaluation purposes.

The Software is provided free of charge.

This license does not grant any rights to use the software for production or commercial purposes.

---

2. Restrictions

The User shall not:

- use the Software in safety-critical environments,
- distribute, sublicense, rent, lease or transfer the Software to third parties,
- modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile or disassemble the Software, except where expressly permitted by mandatory law,
- use the Software for benchmarking or competitive analysis without prior written consent,
- use the Software to develop competing products or services.

Peak Solution reserves the right to terminate this license in case of breach.

---

3. Installation and System Responsibility

The Software is installed and used at the User's own risk.

The User is solely responsible for:

- ensuring compatibility with its hardware, software and network environment,
- performing appropriate data backups prior to installation,
- installing the Software in a suitable evaluation or test environment,
- compliance with internal IT security and governance policies.

Peak Solution does not guarantee that the Software will operate uninterrupted or error-free in every system configuration.

---

4. No Warranty

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE".

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, PEAK SOLUTION DISCLAIMS ALL WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION PROVIDED BY PEAK SOLUTION SHALL CREATE ANY WARRANTY.

---

5. Limitation of Liability

To the maximum extent permitted by applicable law, Peak Solution shall not be liable for:

- direct or indirect damages,
- data loss,
- loss of profits,
- business interruption,
- system failures,
- security incidents,
- consequential or incidental damages, arising out of or related to the download, installation or use of the Software.

This limitation does not apply to liability arising from willful misconduct or gross negligence, or where mandatory law provides otherwise.

6. Intellectual Property

The Software, including all related materials, documentation, source code, structure and design, is the exclusive intellectual property of Peak Solution or its licensors.

All rights not expressly granted under this Agreement are reserved.

7. Term and Termination

This Agreement becomes effective upon download or installation of the Software.

Peak Solution may terminate this Agreement immediately if the User breaches any provision.

Upon termination, the User must cease all use of the Software and delete all copies.

8. No Productive Release

The Software is not approved for productive use.

A separate commercial license agreement is required for productive deployment of the Software.

9. Governing Law and Jurisdiction

This Agreement shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany.

The place of jurisdiction, to the extent legally permissible, shall be Nürnberg, Germany.

10. Severability

If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, the remaining provisions shall remain in full force and effect.

By downloading or installing the Software, you acknowledge that you have read and understood this Agreement and agree to be bound by its terms.